

모범사례(통보)

일련번호 20외환 - 6

제목 외환검사 수검 및 후속조치 주도로 제도개선 및 외국환
거래법 준수체계 마련

소관부서 \$\$\$실 ##부 %%%부

관계부서

내용

외환거래는 1962년 「외국환관리법」이 제정되며 제도적 기반이 마련된 이래 십여 차례의 개정을 거쳐 1999.4월 ‘대외거래 원활화 및 국제수지의 균형과 통화 가치의 안정 도모’를 목적으로 하는 「외국환거래법」이 제정되며 오늘에 이르고 있다. 한편 외국환거래법규는 방대하고 복잡한데다 개정도 빈번하여 별도의 교육훈련과 제도 및 시스템적 뒷받침 없이는 세부적인 내용을 숙지하고 차질 없이 업무를 수행하기가 쉽지 않은 것이 현실이다.

한편 공사는 ‘천연가스의 장기·안정적 공급을 통한 공공복리 향상’을 사명으로 설립된 이래, 국내 소요 천연가스의 거의 전량을 수입하여 2013년에는 수입액이 미화 300억 불을 넘어서기에 이르렀고, 2010년을 전후하여서는 자원안보를 목적으로 해외 자원개발에도 적극 참여하여, 2019년 말 기준, 24개 해외사업을 진행하고 있다.

이 과정에서 공사의 외환거래 규모와 종류는 더욱 커지고 복잡·다양해졌으며 외국환거래법 위반의 가능성 및 위반시의 위험도 더욱 커졌으나 내부제도나 시스템은 미처 이를 반영하지 못하고 있다.

이러한 상황에서 ##세관은 2019.8.30일자로 공사에 대한 외환검사를 통지하였다. 그러나, 공사 직제규정 업무 분장상 외환검사 수검 대응 업무를 담당하는 부서가 존재하지 않아 도입, 해외사업, 외자계약 등 다양한 분야에서 외환검사 수검을

주관할 부서가 존재하지 않은 상태였다. 이에 %%%부는 세관의 외환검사 수검은 %%%부의 분장 업무에 해당하지 않음에도 불구하고, 업무분장보다는 대응미비시의 조직에 대한 리스크를 더욱 심각하게 인식하고, 신속한 사례조사와 자문사 선정, 전문 관세사와 전문역의 상주를 통한 사전 수검교육 및 요청자료 제출 전 사전검토를 통해 최선의 대응이 이루어지도록 하였고, 수검장과 전산장비, 필요물품의 지원에도 주의를 기울여 검사과정에서 있을 수 있는 불필요한 갈등의 소지를 최소화함으로써 우호적인 수검결과가 도출될 수 있도록 노력하였으며, 나아가 시의 적절하게 범칙조사로 이관하여 후속적인 대응이 이루어지도록 하였고, 외환검사 과정에서 도출된 문제점을 면밀히 파악하여 향후의 업무개선에도 대비하였다.

2020년 범칙조사가 종결될 후에는 외환검사 후속조치 자문용역을 주도적으로 진행하여, 외환검사 및 범 위반 적발이 일회성 이벤트에 그치지 않고, 공사의 전반적인 제도와 시스템 개선으로 이어지도록 적극 노력하고 있다.

이상과 같이 %%%부는 외환검사에 대한 적기·적극 대응을 통하여 조직에 대한 악영향을 최소화하였고, 외환검사가 마무리된 후에는 외환검사 후속조치를 주도하여, 담당자 교육 및 신규 외환거래 점검을 통한 외국환거래법 인식수준 제고와 범 위반사항 제거, 공사 내부 제도 및 시스템 개선을 통한 향후 범위반 재발 가능성을 최소화시킴으로써 신뢰받는 공기업으로 거듭나기 위한 공사의 노력에 앞장서서 이바지하고 있다.

조치할 사항: 위 모범사례를 널리 알리고 관련자에 대해 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[관련부서] \$\$\$실 ##부 %%%부